

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 191/2531

นายประวิทย์ วัชรอยู่

โจทก์

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพ) จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพ) จำกัด ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเดิร์ก เนาว์มานน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 76 แผ่นที่ 2)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 806,636.32 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในต้นเงิน 197,100 บาท และนับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2530 อันเป็นวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในต้นเงิน 609,536.32 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69,68)

คำสั่ง

จำเลยได้หาประกันให้ไว้ต่อศาลสำหรับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
แรงงานกลางแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

จำเลยได้หาประกันให้ไว้ต่อศาลสำหรับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
แรงงานกลางแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(จุนท์ จันทรวงศ์-จำนอง นิยมวิภาต-สินवल คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ